

Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Mardi – 22 dhoul hajja 1409 – 25 juillet 1989

132^e année

N° 51

Sommaire

OUVERTURE

D'UN BUREAU DE VENTE DE L'I.O.R.T. A SFAX

Cité C.N.R.P.S.
Souk Ezzitoune - Route de Gremda Km 0,4
Tél : (04) 36.750 – Téléfax : (04) 36.752

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Décret n° 89-876 du 5 juillet 1989 fixant la liste des entreprises publiques dont les commandes de fournitures de biens et services sont exclues du champ d'application des dispositions relatives aux marchés publics..... 1109
- Décret n° 89-877 du 5 juillet 1989 portant réglementation des ventes en matière de commerce extérieur 1109
- Décret n° 89-878 du 4 juillet 1989 complétant le décret n° 85-1025 du 29 août 1985 fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale..... 1110
- Nomination d'un chef de service 1110
- Arrêté du Premier ministre du 7 juillet 1989 autorisant la légalisation des signatures des autorités tunisiennes..... 1110

Ministère des Affaires Etrangères

- Nomination d'un conseiller diplomatique..... 1110
- Nomination d'un représentant permanent de la République tunisienne auprès de la ligue des Etats Arabes..... 1110

Ministère de l'Intérieur

- Nomination de chefs de division 1111

Ministère du Plan et des finances

- Décret n° 89-894 du 5 juillet 1989 fixant l'organisation et les attributions des services extérieurs des douanes au ministère du plan et des finances..... 1111
- Décret n° 89-895 du 6 juillet 1989 portant organisation et fonctionnement de la mutuelle des personnels des douanes..... 1113

Situation administrative d'un directeur.....	1115
Nomination d'un directeur général.....	1115
Nomination de directeurs.....	1115
Nomination de chefs de service.....	1115
Ministère de l'Agriculture	
Décret n° 89-875 du 23 juin 1989 portant organisation de la campagne oléicole 1988-1989.....	1116
Décret n° 89-911 du 6 juillet 1989 fixant le taux et les conditions d'octroi de la subvention spéciale pour l'acquisition de chalutiers dans les gouvernorats cotiers dont les ressources de pêche sont insuffisamment exploitées	1117
Décret n° 89-912 du 6 juillet 1989 complétant le décret n° 88-1169 du 23 juin 1988 fixant la nomenclature et les tarifs des redevances afférentes à l'utilisation de l'outillage public des ports de pêche.....	1118
Décret n° 89-913 du 6 juillet 1989 portant composition et fonctionnement des commissions administratives des aménagements sylvo-pastoraux.....	1118
Arrêté du ministre de l'agriculture du 6 juillet 1989 instituant un cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur des travaux à l'institut national agronomique de Tunisie.....	1118
Arrêté du ministre de l'agriculture du 6 juillet 1989 portant ouverture d'un examen d'entrée au cycle de formation continue à l'institut national agronomique de Tunisie pour la promotion au grade d'ingénieur des travaux.....	1121
Arrêté du ministre de l'agriculture du 6 juillet 1989 portant report de l'examen d'entrée au cycle de formation continue à l'institut des régions arides de Médenine pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint	1122
Arrêtés du ministre de l'agriculture du 6 juillet 1989 portant ouverture d'examens professionnels pour la titularisation des agents temporaires des catégories B et C relevant du ministère de l'agriculture dans le grade de secrétaire d'administration et de commis d'administration.....	1122
Création d'associations d'intérêt collectif	1123
Ministère de l'Équipement et de l'Habitat	
Nomination de directeurs.....	1123
Nomination de sous-directeurs.....	1123
Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique	
Nomination d'un directeur général.....	1124
Nomination d'un professeur de l'enseignement supérieur.....	1124
Arrêté du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 5 juillet 1989 portant délégation de signature.....	1124

Avis et Communications

Ministère du Plan et des Finances

Tirage de 11 ^{ème} tranche 1989 de la loterie nationale	1125
--	------

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

MARCHES PUBLICS

Décret n° 89-876 du 5 juillet 1989 fixant la liste des entreprises publiques dont les commandes de fournitures de biens et services sont exclues du champ d'application des dispositions relatives aux marchés publics.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989 relative aux participations et entreprises publiques et notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 89-376 du 11 mars 1989 fixant la liste des entreprises considérées comme publiques compte tenu de la nature de leurs activités et la structure de leur capital ;

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989 portant réglementation des marchés publics ;

Sur proposition du Premier ministre ;

Vu l'avis du ministre de l'économie nationale ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Sont exclues du champ d'application du décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics, les commandes de fourniture de biens et de services des entreprises publiques désignées ci-après :

- Société bâtiment
- Société tunisienne de construction et de réparation mécanique et navale
- Evolution économique
- Société tunisienne d'importation et d'exportation du centre
- Société de distribution des îles de Kerkenah
- Société nationale de distribution de pétrole
- Compagnie tunisienne de forage
- Entreprise tunisienne des activités pétrolières (pour les commandes de biens et services se rapportant à l'activité de concession uniquement)
- Compagnie des phosphates de Gafsa
- Société minière de spath fluor et barytine
- Compagnie minière du nord ouest
- Société industries chimiques maghébines
- Société industrielle d'acide phosphorique
- Société arabe des engrais phosphatés et azotés
- Société engrais de Gabès
- Société graniphos
- Société industries chimiques de Gafsa
- Société industries chimiques de fluor
- Société tunisienne des engrais chimiques
- Société nationale de pneumatique
- Société nouvelle d'impression de presse et d'édition
- Société régionale de travaux publics
- Société de matériaux et de travaux
- Société el isken
- Office national de l'artisanat
- Société hôtelière touristique tunisienne
- Société de gestion des hôtels et restaurants d'application
- Société publi-promotion
- Compagnie Tunis-air.

Art. 2. — Ne sont pas couvertes par les dispositions de l'article premier du présent décret les commandes de fourniture de biens et de services se rapportant à la réalisation d'un projet industriel inscrit au budget d'investissement.

Art. 3. — Ne sont pas soumis à la réglementation des marchés publics, les achats de biens de toute entreprise publique destinés à être vendus en l'état ou conditionnés au titre d'une activité de négoce.

Art. 4. — Ne sont pas concernés par les dispositions du présent décret les achats de produits dont les prix sont soumis à une fluctuation rapide régis par les articles 117 à 124 du décret sus-visé n° 89-442 du 22 avril 1989.

Tunis, le 5 juillet 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

RÈGLEMENTATION DES VENTES

Décret n° 89-877 du 5 juillet 1989 portant réglementation des ventes en matière de commerce extérieur.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989 relative aux participations et aux entreprises publiques ;

Vu le décret n° 75-540 du 4 août 1975 portant création de commissions d'achat et de vente en matière de commerce extérieur ;

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989 portant réglementation des marchés publics ;

Sur proposition du Premier ministre ;

Vu l'avis du ministre de l'économie nationale ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Sont soumises aux dispositions du présent décret les ventes à l'exportation par les entreprises publiques des produits ou groupes de produits dont la liste est annexée au présent décret.

Art. 2. — La conclusion des ventes de ces produits doit être précédée d'une mise en jeu de la concurrence.

Art. 3. — La vente à l'exportation de ces produits est confiée à des opérateurs désignés par le ministre de tutelle de l'entreprise publique intéressée.

Art. 4. — Les conditions et procédures de vente des produits sus-visés sont fixées par la commission des marchés de l'entreprise instituée par le décret sus-visé n° 89-442 du 22 avril 1989, dont la composition est élargie aux membres suivants :

— Un représentant du ministère de l'économie nationale, membre.

— Un représentant du ministère de tutelle, membre.

— Un représentant de la banque centrale de Tunisie, membre.

Cette commission ne peut délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres.

Elle peut entendre, sur demande de son président ou de l'un de ses membres, à titre consultatif et sur convocation spéciale, toute personne compétente qu'elle jugerait utile de consulter.

Ses décisions sont prises à l'unanimité des membres présents.

A défaut d'unanimité, la commission adresse immédiatement un rapport au ministre de tutelle, qui arbitre en dernier ressort.

Ses délibérations doivent être consignées dans un procès-verbal relatant les questions discutées, et les interventions des membres concernant les éléments d'appréciation sur lesquels s'est fondée leur décision.

Art. 5. — Cette commission doit se réunir sur convocation de son président chaque fois que l'intérêt l'exige, en prenant en considération les conditions particulières de commercialisation spécifiques aux produits concernés.

Art. 6. — La décision relative aux opérations d'exportation portant sur les produits sus-visés est arrêtée en fonction de la conjoncture tant internationale que nationale et du caractère spécifique du ou des produits concernés.

Art. 7. — Chaque commission est tenue de présenter un rapport tous les semestres au ministre de tutelle et au ministre de l'économie nationale sur les conditions de vente des produits relevant de sa compétence.

Art. 8. — Les dispositions du décret n° 75-540 du 4 août 1975 ainsi que celles des textes qui l'ont modifié sont abrogées.

Art. 9. — La liste des produits annexée au présent décret peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre de l'économie nationale après avis du ministre chargé de la tutelle de l'entreprise concernée.

Art. 10. — Les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 5 juillet 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

LISTE DES PRODUITS ANNEXEE AU DECRET

Position tarifaire	Produits
Ex : 15-07	Huile d'olive
Ex : 25-10	Phosphate de calcium
Ex : 27-09	Huile brute de pétrole
Ex : 27-10	Produits pétroliers
Ex : 27-11	Gaz
Ex : 22-05	Vins

CNRPS

Décret n° 89-878 du 4 juillet 1989 complétant le décret n° 85-1025 du 29 août 1985 fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985 telle que modifiée et complétée par la loi n° 88-71 du 27 juin 1988 portant régime des pensions civiles et militaires et de survivants dans le secteur public ;

Vu la loi n° 88-24 du 14 avril 1988 portant création du laboratoire central d'analyses et d'essais ;

Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988 portant création de l'agence nationale de protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 85-1025 du 29 août 1985 fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale ;

Vu le décret n° 88-1288 du 29 juin 1988 portant organisation administrative et financière du laboratoire central d'analyses et d'essais ;

Vu le décret n° 88-1784 du 18 octobre 1988 portant organisation administrative et financière de l'agence nationale de protection de l'environnement ;

Vu l'avis du Premier ministre ;

Vu l'avis des ministres de l'économie nationale et des affaires sociales ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — L'article premier du décret sus-visé n° 85-1025 du 29 août 1985, est complété comme suit :

— Laboratoire central d'analyses et d'essais.

— Agence nationale de protection de l'environnement.

Art. 2. — Le Premier ministre, les ministres de l'économie nationale et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 4 juillet 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

NOMINATION

Par décret n° 89-879 du 6 juillet 1989 :

Monsieur Mansour El Ghozzi est nommé chef de service des recherches et des études administratives à l'école nationale d'administration.

Monsieur Mansour El Ghozzi bénéficie en cette qualité des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

LEGALISATION DE SIGNATURE

Arrêté du Premier ministre du 7 juillet 1989 autorisant la légalisation des signatures des autorités tunisiennes.

Le Premier ministre ;

Vu le décret du 26 février 1956 relatif à la légalisation des signatures des autorités tunisiennes et notamment son article premier ;

Vu le décret n° 89-436 du 11 avril 1989 portant nomination du Premier ministre.

Arrête :

Article premier. — Conformément aux dispositions de l'article premier du décret sus-visé du 26 février 1956 délégation permanente est donnée à monsieur Hédi Amamou, directeur aux services du conseiller juridique et de législation du gouvernement au Premier ministre, à l'effet de légaliser les signatures des ministres et secrétaires d'Etat et des hauts fonctionnaires apposées sur les actes administratifs.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 7 juillet 1989.

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATIONS

Par décret n° 89-880 du 5 juillet 1989 :

Monsieur Slaheddine Abdellah, ministre plénipotentiaire hors classe, est chargé des fonctions de conseiller diplomatique au ministère des affaires étrangères à compter du 1^{er} juillet 1989.

Dans cette situation monsieur Slaheddine Abdellah, bénéficie des indemnités et avantages accordés à un secrétaire général de ministère.

Par décret n° 89-881 du 5 juillet 1989 ::

Monsieur Abdesslem M'seddi est chargé des fonctions de représentant permanent de la République tunisienne auprès de la Ligue des Etats Arabes à compter du 1^{er} juillet 1989.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 89-882 du 6 juillet 1989 :

Monsieur Mohamed dit-Habib Hajji, administrateur, est chargé des fonctions de chef de division des affaires sociales au gouvernorat de Bizerte et bénéficie des indemnités et avantages alloués au sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 89-883 du 6 juillet 1989 :

Monsieur Mosbah Bousetta, administrateur, est chargé des fonctions de chef de division de développement régional au gouvernorat de Médenine et bénéficie des indemnités et avantages alloués au sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 89-884 du 6 juillet 1989 :

Monsieur Dhaou-Rached, professeur d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de division des affaires culturelles et éducatives au gouvernorat de Tataouine et bénéficie des indemnités et avantages alloués au sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 89-885 du 6 juillet 1989 :

Monsieur Mohamed Salah Ben Aïcha, administrateur, est chargé des fonctions de chef de division des affaires sociales au gouvernorat de Monastir et bénéficie des indemnités et avantages alloués au sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 89-886 du 6 juillet 1989 :

Monsieur Mohamed Ali Ben Ameer, professeur d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de division des affaires culturelles et éducatives au gouvernorat de Sousse et bénéficie des indemnités et avantages alloués au sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 89-887 du 6 juillet 1989 :

Monsieur Ahmed ben Gaïed, professeur d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de division des collectivités publiques locales au gouvernorat de Tataouine, et bénéficie des indemnités et avantages alloués au sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 89-888 du 6 juillet 1989 :

Monsieur Hassen Laamari, professeur d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de division des affaires sociales au gouvernorat de l'Ariana, et bénéficie des indemnités et avantages alloués au chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 89-889 du 6 juillet 1989 :

Monsieur Mohamed Weslati, administrateur, est chargé des fonctions de chef de division des affaires culturelles et éducatives au gouvernorat de Tunis et bénéficie des indemnités et des avantages alloués au chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 89-890 du 6 juillet 1989 :

Monsieur Noureddine Kedhiri, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de division des affaires sociales au gouvernorat de Tunis et bénéficie des indemnités et des avantages alloués au chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 89-891 du 6 juillet 1989 :

Mademoiselle Zeineb Chaalene, administrateur, est chargée des fonctions de chef de division des collectivités publiques locales au gouvernorat de Tunis et bénéficie des indemnités et des avantages alloués au chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 89-892 du 6 juillet 1989 :

Monsieur Mustapha Khelif, administrateur, est chargé des fonctions de chef de division des affaires administratives et financières au gouvernorat de Tunis et bénéficie des indemnités et des avantages alloués au chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 89-893 du 6 juillet 1989 :

Monsieur Abdelhamid Khamassi, administrateur, est chargé des fonctions de chef de division des affaires politiques au gouvernorat de Bizerte, et bénéficie des indemnités et avantages alloués au chef de service d'administration centrale.

MINISTERE DU PLAN ET DES FINANCES

DOUANES

Décret n° 89-894 du 5 juillet 1989 fixant l'organisation et les attributions des services extérieurs des douanes au ministère du plan et des finances.

Le Président de la République ;

Vu le décret du 29 décembre 1955 portant promulgation du code des douanes ;

Vu la loi n° 73-61 du 13 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique ;

Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers ;

Vu le décret n° 71-219 du 29 mai 1971 portant désignation des comptables dont les comptes sont soumis à la juridiction de la cour des comptes et à l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 86-620 du 22 août 1986 ;

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975 fixant les attributions du ministère des finances ;

Vu le décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'applications de la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers ;

Vu le décret n° 82-1019 du 10 juillet 1982 fixant l'organisation et les attributions des directions régionales du ministère du plan et des finances, l'ensemble des textes qui l'ont complété ou modifié ;

Vu le décret n° 86-269 du 26 février 1986 fixant le statut particulier au personnel du corps du ministère des finances ;

Vu le décret n° 88-118 du 11 février 1988 fixant les conditions d'attribution des emplois fonctionnels et les conditions selon lesquelles il est mis fin à ces fonctions ;

Vu le décret n° 88-1200 du 27 juin 1988 fixant le statut particulier au corps du service actif des douanes ;

Vu le décret n° 88-1840 du 31 octobre 1988 fixant le taux de l'indemnité pour charges administratives au profit de certains personnels du corps des services actifs des douanes ;

- Vu l'avis du Premier ministre ;
- Sur proposition du ministre du plan et des finances ;
- Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

TITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. — Les services extérieurs des douanes sont constitués par :

— Les arrondissements des douanes : chaque arrondissement ouvrant une région territoriale douanière regroupant un ou plusieurs gouvernorats ou une partie d'un gouvernorat.

— Des bureaux de douane de frontière institués sur les points des frontières terrestres et maritimes et dans les aéroports internationaux ouverts aux franchissements et aux échanges internationaux et des bureaux des douanes intérieurs institués à l'intérieur du territoire national.

— Des postes des douanes chargés de la surveillance des frontières et de la lutte contre la fraude et de la répression des infractions aux lois et règlements douaniers. Ces postes sont créés par décision du ministre du plan et des finances qui fixe leur siège et leur compétence territoriale.

TITRE II

Les arrondissements des douanes

Art. 2. — Il est créé 11 arrondissements des douanes dont le siège et la compétence territoriale sont fixés comme suit :

1) L'arrondissement des douanes de Tunis-nord qui a pour siège Tunis et pour compétence territoriale les gouvernorats de Bizerte, l'Ariana ainsi que le gouvernorat de Tunis à l'exception de la délégation de la Goulette et du port de Tunis.

2) L'arrondissement des douanes de Tunis-sud qui a pour siège Tunis et pour compétence territoriale les gouvernorats de Ben Arous, Nabeul, Zaghuan ainsi que la délégation de la Goulette et le port de Tunis dans le gouvernorat de Tunis.

3) L'arrondissement des douanes de Jendouba qui a pour siège Jendouba et pour compétence territoriale les gouvernorats de Jendouba, Béja et Séliana.

4) L'arrondissements des douanes de Kasserine qui a pour siège Kasserine et pour compétence territoriale les gouvernorats de Kasserine et du Kef.

5) L'arrondissement des douanes de Gafsa qui a pour siège Gafsa et pour compétence territoriale les gouvernorats de Gafsa, Tozeur et Sidi Bouzid.

6) L'arrondissement des douanes de Sfax qui a pour siège Sfax et pour compétence territoriale le gouvernorat de Sfax.

7) L'arrondissement des douanes de Gabès qui a pour siège Gabès et pour compétence territoriale les gouvernorats de Gabès et de Kébili.

8) L'arrondissement des douanes de Médenine qui a pour siège Médenine et pour compétence territoriale le gouvernorat de Médenine.

9) L'arrondissement des douanes de Tataouine qui a pour siège Tataouine et pour compétence territoriale le gouvernorat de Tataouine.

10) L'arrondissement des douanes de Sousse qui a pour siège Sousse et pour compétence territoriale les gouvernorats de Sousse et Kairouan.

11) L'arrondissement des douanes de Monastir qui a pour siège Monastir et pour compétence territoriale les gouvernorats de Monastir et de Madhia.

Art. 3. — Les arrondissements des douanes de Tunis-nord, Tunis-sud et Médenine sont dirigés par des chefs d'arrondissements qui bénéficient des rémunérations et avantages d'un directeur d'administration centrale.

Chacun des chefs d'arrondissement est assisté de deux inspecteurs régionaux ayant rang et avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

— Un inspecteur régional des bureaux : il assure une mission permanente d'inspection de contrôle et de suivi de l'organisation et de l'activité des bureaux en ce qui concerne la vérification des déclarations à l'importation et à l'exportation, le contrôle des voyageurs et la liquidation et le recouvrement des droits et taxes.

— Un inspecteur régional des postes et des brigades : il assure une mission permanente d'inspection et de contrôle du corps actif des douanes et une mission de coordination et de suivi concernant l'activité des postes et en matière de surveillance, de mise en douane des marchandises et de gestion des dépôts et des magasins et des aires de dédouanement. Chaque arrondissement comprend en outre trois services :

- un service général : chargé des questions concernant l'application des lois et règlements douaniers et les procédures de dédouanement
- un service du personnel, du matériel et des bâtiments
- un service du contentieux.

Art. 4. — Les autres arrondissements sont dirigés par des chefs d'arrondissements ayant rang et avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Chacun des chefs d'arrondissement est assisté de deux inspecteurs régionaux ayant rang et avantages d'un chef de service d'administration centrale.

- Un inspecteur régional des bureaux.
- Un inspecteur régional des postes et des brigades.

Chaque arrondissement comprend en outre un service général chargé des questions concernant l'application des lois et règlements douaniers, la gestion du personnel, du matériel et des bâtiments et le contentieux douanier.

Art. 5. — Les arrondissements des douanes supervisent l'ensemble des bureaux et postes institués à l'intérieur de leur circonscription territoriale. Il est conféré au chef d'arrondissement des attributions générales de coordination, de contrôle, de suivi et de révision à posteriori et des attributions spécifiques qui consistent en :

— L'octroi des autorisations d'exploitation des magasins et des aires de stationnement sous douane ainsi que des magasins et des aires d'exportation.

— La conclusion des affaires contentieuses en cours par arrangement transactionnel dans les limites fixées par le directeur général des douanes.

— La poursuite des affaires contentieuses douanières sauf en ce qui concerne la cassation.

— L'octroi des congés de repos et des congés exceptionnels pour le personnel de la catégorie «A» et ceux nantis d'un emploi fonctionnel.

TITRE III

Les bureaux des douanes

Art. 6. — Les bureaux des douanes sont créés par arrêté du ministre du plan et des finances qui fixe leur siège, leurs attributions et leurs limites territoriales. Ils sont classés en trois catégories :

1) Bureaux de la catégorie «A» : ils sont dirigés par des chefs de bureaux bénéficiant de la rémunération et des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Sont classés dans cette catégorie, les bureaux de Tunis-Carthage, Tunis port, la Goulette, Radès port et Ben Gardane-Ras Jedir.

2) Bureaux de la catégorie «B» : ils sont dirigés par des chefs de bureaux bénéficiant de la rémunération et des avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Sont classés dans cette catégorie, les bureaux de Bizerte port, de Sousse, de Skanès-Monastir, de Sfax, de Gabès-Ghannouch et de Jerba-Zarzis.

3) Bureaux de la catégorie «C» : ils sont dirigés par des chefs de bureaux qui bénéficieront d'une indemnité pour charge administrative qui sera fixée par décret. Cette catégorie englobe tous bureaux existants ou à créer et qui ne sont pas classés dans les catégories précédentes.

Art. 7. — Les bureaux des douanes des catégories «A» et «B» comprennent chacun quatre cellules qui sont :

- La recette des douanes.
- La cellule de la vérification et de la visite.
- La cellule de la régularisation et des régimes économiques.
- La cellule des brigades.

Les bureaux de Tunis-Carthage et de la Goulette comprendront chacune une cinquième cellule du contrôle des voyageurs.

Le bureau de Tunis-Carthage comprendra une sixième cellule des colis postaux.

Art. 8. — Les receveurs et les chefs des cellules des bureaux de la catégorie «A» ont rang et avantages d'un chef de service d'administration centrale.

Les receveurs et les chefs des cellules des bureaux de la catégorie «B» bénéficieront d'une indemnité pour charges administratives qui sera fixée par décret.

Les chefs des bureaux de la catégorie «C» pourront être chargés de l'ensemble des attributions du bureau.

Art. 9. — Les receveurs des douanes et les chefs de bureau assurant cette fonction ont la qualité de comptable public dans les conditions fixées par le code de la comptabilité publique et bénéficient des indemnités qui leur sont accordés à ce titre.

Art. 10. — Les bureaux des douanes sont chargés de la mise en œuvre des lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer. Le chef de bureau assume des attributions générales de supervision de la marche du service à l'intérieur du bureau, de la coordination entre les différentes cellules qui y exercent et veillent à la bonne application des lois et règlements en vigueur. Il est également chargé notamment de :

- L'octroi du paiement des droits et taxes par obligation cautionnée.
- L'agrément des locaux pour l'entreposage des marchandises sous douane ou sous régime économique.
- La prorogation des délais concernant les marchandises sous régime suspensif.
- L'octroi des autorisations d'ouverture des entrepôts francs.
- L'octroi du régime de l'admission temporaire sous toutes ses formes ainsi que les prorogations des délais et les autorisations exceptionnelles y afférentes.
- L'octroi des régimes particuliers concernant l'importation des voitures.
- L'octroi du régime de l'exportation temporaire ainsi que les prorogations des délais et les autorisations rattachés à ce régime.
- L'octroi de la franchise dans le cadre des accords de coopération et des conventions, des franchises diplomatiques et des franchises découlant des lois particulières en vigueur.
- L'octroi des dispenses de formalités de commerce extérieur et de change conformément à la réglementation en vigueur.
- La conclusion des affaires contentieuses en cours par arrangement transactionnel dans les limites fixées par le directeur général des douanes.
- La signature des états de répartition en matière de contentieux.

— L'octroi des congés de repos et des congés exceptionnels pour le personnel autre que celui de la catégorie «A» ou qui est nanti d'un emploi fonctionnel.

Tunis, le 5 juillet 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

MUTUELLE DES DOUANES

Décret n° 89-895 du 6 juillet 1989 portant organisation et fonctionnement de la mutuelle des personnels des douanes.

Le Président de la République ;

Vu le code des douanes et notamment son article 262 ;

Vu la loi n° 89-53 du 14 mars 1989 portant constitution d'une mutuelle des personnels des douanes et notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1973 fixant les conditions d'application de l'article 262 du code des douanes ;

Sur proposition du ministre du plan et des finances ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

CHAPITRE I

Organes délibératifs et organisation administrative de la mutuelle

Article premier. — La mutuelle des personnels des douanes est administrée par un conseil d'administration présidé par le directeur général des douanes ou par l'un des directeurs de la direction générale des douanes, lequel sera désigné par arrêté du ministre du plan et des finances.

Le comité de la mutuelle élit parmi ses membres, pour une période de trois ans tous les autres membres du conseil d'administration. Lors de sa première réunion, le conseil d'administration élit, en son sein, les autres membres de son bureau exécutif dont un ou plusieurs vice-présidents, un secrétaire général et un trésorier général.

Art. 2. — Le comité de la mutuelle est composé de représentants élus par l'ensemble des affiliés.

Le mode de désignation des représentants et leur nombre ainsi que le nombre des membres élus du conseil d'administration et de son bureau, seront déterminés par le règlement intérieur de la mutuelle.

Les membres élus du comité, ceux du conseil d'administration et du bureau exécutif, sont rééligibles.

Art. 3. — Le président veille à la bonne marche de la mutuelle, préside les réunions du bureau exécutif, du conseil d'administration et du comité, signe les différents actes passés au nom de la mutuelle et les délibérations. Il représente la mutuelle en justice et dans tous les actes de la vie civile et prend toutes les décisions urgentes, sous réserve d'en informer par la suite le conseil d'administration en vue de solliciter son approbation a postériori.

Lorsqu'ils ont une incidence financière, tous les actes passés au nom de la mutuelle doivent être contresignés par le trésorier général, et, en cas d'empêchement de celui-ci par son adjoint ou tout autre membre élu du bureau exécutif désigné pour assurer l'intérim du trésorier, empêché provisoirement.

Art. 4. — Le président peut déléguer une partie de ses pouvoirs, à tout membre du bureau du conseil d'administration, autre que le trésorier ou celui qui en assure l'intérim. Il doit en informer, au préalable, les membres du conseil.

Art. 5. — Tous les actes concernant la mutuelle, et notamment tous retraits de fonds, de valeurs, tous mandats sur les banquiers débiteurs ou dépositaires et souscriptions, endos, acceptations ou acquisitions d'effets de commerce, sont signés par le président du conseil d'administration ou par le membre du bureau qui en a reçu délégation conformément aux dispositions de l'article précédent,

ainsi que le trésorier général de la mutuelle ou par le membre du bureau exécutif qui en assure l'intérim.

Art. 6. — Le comité se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, en vue de l'examen de la marche de la mutuelle, de l'étude des différents projets que le conseil d'administration compte réaliser, de la formulation de certaines propositions, de l'approbation du projet de règlement intérieur avant sa soumission au ministre du plan et des finances ou sa modification et de l'élection, à l'échéance prévue, des membres élus du conseil conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article premier du présent décret.

Une commission de contrôle composée au moins de trois membres non administrateurs de la mutuelle est élue chaque année par le comité. Elle soumet un rapport sur la gestion comptable de la mutuelle au comité lors de sa réunion annuelle.

Le comité peut adjoindre à cette commission un ou plusieurs commissaires au comptes qui peuvent être choisis en dehors des affiliés de la mutuelle.

Art. 7. — Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, une fois par trimestre et chaque fois que la nécessité l'exige ou à la demande du tiers de ses membres.

Pour la validité des délibérations et lors de la première convocation, la présence de la moitié au moins des membres du conseil est nécessaire. Lors de la seconde convocation adressée trois jours à l'avance, les délibérations sont valables si le nombre des présents a atteint le tiers des membres du conseil.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 8. — Les membres du conseil d'administration ne contractent, à raison de leur gestion aucune obligation personnelle ni solidaire. Il peut être mis fin à leur mandat à tout moment pour faute grave par décision du président de la mutuelle après avis conforme du conseil d'administration. Le membre du conseil révoqué est frappé d'inéligibilité durant une période de trois ans.

Lorsque le conseil d'administration a perdu, par l'effet des vacances survenues (démission, révocation, décès ou tout autres empêchements non provisoires), plus de la moitié de ses membres, le comité est convoqué, dans un délai de deux mois à partir de la date de la dernière vacance constatée par le président, pour procéder au remplacement des membres du conseil démissionnaires, révoqués ou empêchés.

Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder au comblement de ces vacances durant les six derniers mois du mandat du conseil d'administration. Celui-ci, amputé de plus de la moitié de ses membres, demeurera en place pour expédier les affaires courantes de la mutuelle jusqu'à l'échéance de son mandat, et pourra valablement, décider des mesures à prendre dans l'intérêt de la mutuelle lorsqu'elles revêtent un caractère d'urgence.

Art. 9. — Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois les frais de déplacement et de séjour, effectués dans l'intérêt de la mutuelle, peuvent être remboursés totalement ou partiellement, conformément au règlement intérieur, sur production de pièces justificatives.

Il est interdit aux membres du conseil d'administration d'avoir, par eux-mêmes ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise liée à la mutuelle par contrat ou en relation avec celle-ci des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Art. 10. — Les délibérations du conseil d'administration, de son bureau exécutif et du comité sont consignées sur un registre spécial, elles sont signées par le président et le secrétaire de séance.

Le président de la mutuelle peut demander au directeur administratif, ainsi qu'à toute autre personne compétente en matière d'assurance mutuelle, d'assister aux réunions des différents organes de la mutuelle avec voix consultative.

Art. 11. — Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la mutuelle, notamment pour :

- a) administrer la mutuelle ;
- b) établir le projet de budget et contrôler la comptabilité ;
- c) décider de l'emploi, du dépôt ou du réemploi des capitaux ;
- d) accepter les dons et legs, sous réserve de l'approbation du ministre du plan et des finances ;
- e) proposer les montants des cotisations dues par les affiliés à titre obligatoire ou volontaire, par les retraités qui ont choisi de continuer à adhérer à la mutuelle, par les veuves ou veufs, et les conjoints divorcés non remariés des affiliés ;
- f) proposer les critères selon lesquels doivent être remboursés en tout ou partie les frais de soins médicaux, de soins dentaires, d'hospitalisation, d'actes chirurgicaux ou de remboursement d'achats de médicaments, ainsi que les conditions d'attribution des autres prestations prévues par le règlement intérieur ;

g) élaborer l'avant projet de règlement intérieur de la mutuelle ou celui de sa modification avant de le soumettre au comité.

Art. 12. — Il peut être procédé à la nomination d'un directeur administratif assisté par d'autres agents chargé de l'administration courante de la mutuelle, le directeur administratif et ses collaborateurs seront placés en position de détachement auprès de la société mutualiste.

Le directeur administratif perçoit la rémunération et les indemnités afférentes à son grade, ainsi que les indemnités et avantages accordés, s'il y a lieu, aux chefs de services, ou aux sous-directeurs des administrations centrales, et ce lorsqu'il répond aux conditions de nomination à de tels postes fonctionnels. Les autres agents perçoivent la rémunération, les indemnités et autres avantages afférents à leur grade respectif.

CHAPITRE — II —

Organisation financière

Art. 13. — Les ressources qui entrent dans l'état de prévision des recettes de la mutuelle comportent essentiellement :

— Les montants des retenues effectuées à la source au titre des cotisations obligatoires, sur les traitements et émoluments des personnels des douanes.

— Les montants des retenues payés, au titre des cotisations, par les retraités qui ont choisi de continuer à adhérer à la mutuelle et par les veuves ou veufs non remariés des affiliés, ainsi que par les conjoints divorcés non remariés des affiliés.

— Les dotations et subventions servies par l'Etat ou par les collectivités publiques.

— Les revenus des biens de la mutuelle.

— Les dons et legs que la mutuelle a été autorisée à recevoir ;

— Le produit des ressources occasionnelles, tel que le produit des fêtes, loteries et collectes organisées, après autorisation du ministre du plan et des finances, au profit de la mutuelle dans le cadre de la législation en vigueur.

— Une partie prélevée sur les produits des amendes et confiscations résultant des contraventions et délits poursuivis à la diligence de l'administration des douanes.

Cette partie est fixée par arrêté du ministre du plan et des finances.

— Toutes autres ressources qui lui sont dues ou qui viendraient à lui être affectées en vertu de la législation ou de la réglementation en vigueur.

Art. 14. — Les dépenses qui entrent dans l'état de prévision des charges de la mutuelle comportent essentiellement :

— Les prestations en numéraires servies aux affiliés, à leur conjoint, à leurs enfants à charge, à leur veuve ou veuf, à leur conjoint divorcé et non remarié affilié et aux orphelins des affiliés décédés, et ce au titre de remboursement d'une partie des frais de soins médicaux ou dentaires, d'actes chirurgicaux, d'hospitalisation, de maternité ou de décès tel que prévu par le règlement intérieur, et qui ne sont pas couverts en totalité par le

régime commun obligatoire de la prévoyance sociale ou qui ne sont pas compris dans la gratuité des soins prévue par la législation en vigueur.

— Les prestations en numéraires, prévues par le règlement intérieur de la mutuelle, et qui sont servies aux affiliés à titre de remboursement d'une partie des frais de scolarité de leurs enfants à charge (livres, fournitures scolaires, pension etc...) ou des frais de participation aux charges financières des colonies de vacances organisées par la mutuelle ainsi que les prestations servies, au même titre, aux orphelins des affiliés décédés ;

— Les dépenses entraînées par l'achat des médicaments fournis sur ordonnance médicale, aux affiliés, à leurs conjoints, à leurs enfants à charge, à leur veuve ou veuf, à leur conjoint divorcé et non remarié, affilié et aux orphelins des affiliés décédés ;

— Les dépenses entraînées par l'achat des autres prestations en nature fournies aux affiliés à leurs conjoints à leurs enfants à charge à leur veuve ou veuf, à leur conjoint divorcé et non remarié affilié et aux orphelins des affiliés décédés, telles que prévues par le règlement intérieur ;

— Les dépenses entraînées par les frais de gestion ;

— Toutes autres dépenses à caractère d'entraide sociale approuvées par le comité et autorisées par le ministre du plan et des finances ;

— Les dépenses imprévues.

CHAPITRE III

Dispositions diverses

Art. 15. — L'affiliation obligatoire cesse à la date de la mise à la retraite de l'agent des douanes.

Dans ce cas, les prestations servies au bénéficiaire, à quelque titre que ce soit (agent lui-même, enfants et conjoint de celui-ci), prennent fin à la même date à moins que l'agent mis à la retraite ne souscrive à l'avance et selon les modalités déterminées par le règlement intérieur, une adhésion volontaire à son profit. Il pourra déclarer qu'il entend faire bénéficier de son adhésion volontaire son conjoint non affilié dans un organisme similaire, ainsi que ses enfants mineurs et ceux âgés de moins de 25 ans qui poursuivent encore leurs études et qui ne bénéficient pas de prestations similaires à celles servies par la mutuelle.

Continuent de bénéficier des prestations servies par la mutuelle sans souscrire aucune adhésion ni payer aucune cotisation, les orphelins mineurs des affiliés à titre obligatoire ou volontaire décédés, et ce jusqu'à leur majorité ou jusqu'à l'âge de 25 ans s'ils poursuivent encore leurs études et ne bénéficient pas de prestations similaires à celles servies par la mutuelle.

Les veuves ou veufs et les conjoints divorcés des affiliés peuvent souscrire une adhésion volontaire à la mutuelle moyennant paiement d'une cotisation dont le montant sera fixé par le règlement intérieur de la mutuelle et ce tant qu'ils ne se sont pas remariés et qu'ils ne bénéficient pas de prestations similaires à celles servies par la mutuelle.

Les modalités d'adhésion à la mutuelle et de la cessation de cette adhésion seront déterminées par le règlement intérieur de la mutuelle.

Art. 16. — Le service de la direction générale des douanes dont dépend l'action sociale au profit de ses agents peut être chargé par arrêté du ministre du plan et des finances de veiller à l'exécution des décisions, prises légalement, par le comité ou par le conseil d'administration de la mutuelle et d'assurer le contrôle de toutes les activités administratives et financières de cette société mutualiste.

Le ministre du plan et des finances peut nommer également par arrêté, un comité composé de 3 à 5 membres, fonctionnaires relevant de son département, en vue de l'assister dans l'exercice de la tutelle prévue à l'article premier de la loi sus-visée n° 89-53 du 14 mars 1989.

Art. 17. — Le ministre du plan et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 6 juillet 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

SITUATION ADMINISTRATIVE

Par décret n° 89-896 du 5 juillet 1989 :

Monsieur Ali Ben Arfa, administrateur général directeur des collectivités locales et du développement régional à la direction générale du budget au ministère du plan et des finances bénéficie des avantages et prérogatives d'un directeur général d'administration centrale.

NOMINATIONS

Par décret n° 89-909 du 4 juillet 1989 :

Monsieur Abderrahman Fatimi, conseiller des services publics au ministère du plan et des finances, est chargé des fonctions de directeur général des assurances.

Par décret n° 89-897 du 4 juillet 1989 :

Monsieur Mohsen Taleb, conseiller des services publics au ministère du plan et des finances, est chargé des fonctions de directeur du crédit à la direction générale du financement.

Par décret n° 89-898 du 4 juillet 1989 :

Monsieur Ahmed Hadouej, conseiller des services publics au ministère du plan et des finances, est chargé des fonctions de directeur de l'épargne et du marché financier à la direction générale du financement.

Par décret n° 89-899 du 4 juillet 1989 :

Madame Faouzia Moussa épouse Saïd, conseiller des services publics au ministère du plan et des finances, est chargée des fonctions de directeur à l'unité des groupes des études et des réformes à la direction générale du budget.

Par décret n° 89-900 du 4 juillet 1989 :

Monsieur Mohamed Taieb Bousnina, inspecteur général des finances au ministère du plan et des finances, est chargé des fonctions de directeur du contrôle fiscal à la direction générale des impôts à compter du 8 mai 1989.

Par décret n° 89-901 du 4 juillet 1989 :

Monsieur Abdessattar Ferchichi, ingénieur principal au ministère du plan et des finances, est chargé des fonctions de directeur d'administration centrale à la direction générale du budget.

Par décret n° 89-902 du 4 juillet 1989 :

Monsieur Mohamed Salah Lahsini, administrateur au ministère du plan et des finances, est chargé des fonctions de directeur du portefeuille de l'Etat et de la restructuration à la direction générale des participations.

Par décret n° 89-903 du 4 juillet 1989 :

Monsieur Sifi Naghmouchi, conseiller des services publics au ministère du plan et des finances, est chargé des fonctions de directeur des changes et du commerce extérieur à la direction générale du financement.

Par décret n° 89-904 du 5 juillet 1989 :

Monsieur Mohamed Haddad, administrateur général au ministère du plan et des finances, est chargé des fonctions de directeur à l'unité du suivi de la gestion des entreprises publiques à la direction générale des participations.

Par décret n° 89-905 du 5 juillet 1989 :

Monsieur Béchir Aouani, inspecteur central au ministère du plan et des finances, est chargé des fonctions de chef de service des valeurs mobilières à la direction générale du financement.

Par décret n° 89-906 du 5 juillet 1989 :

Melle Sarra Chiboub, inspecteur central au ministère du plan et des finances, est chargée des fonctions de chef de service de la réglementation à la direction générale du financement.

Par décret n° 89-907 du 5 juillet 1989 :

Monsieur Khaled Salhi, conseiller des services publics au ministère du plan et des finances, est chargé des fonctions de chef de service des investissements industriels et de l'artisanat à la direction générale du financement.

Par décret n° 89-908 du 5 juillet 1989 :

Monsieur Maher Ben Abdallah, inspecteur central au ministère du plan et des finances, est chargé des fonctions de chef de service de la réglementation et de la documentation à la direction générale du financement.

Par décret n° 89-910 du 4 juillet 1989 :

Monsieur Mohamed Chouaïeb, inspecteur général au ministère du plan et des finances, est chargé des fonctions de chef de centre de contrôle des impôts de Monastir avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale à la direction générale des impôts à compter du 8 mai 1989.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

CAMPAGNE OLEICOLE

Décret n° 89-875 du 23 juin 1989, portant organisation de la campagne oléicole 1988-1989.

Le Président de la République;

-Vu la loi n° 69-64 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour la gestion 1970 et notamment son article 35;

-Vu la loi n° 70-26 du 19 mai 1970 relative aux modalités de fixation des prix et à la répression des infractions en matière économique;

-Vu le décret-loi n° 70-13 du 16 octobre 1970 portant réorganisation de l'Office national de l'huile ratifié par la loi n° 70-53 du 20 novembre 1970;

-Vu le décret du 18 novembre 1954, relatif à la protection des huiles, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété;

-Vu le décret n° 71-337 du 8 septembre 1971 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'Office national de l'huile tel qu'il a été modifié par les décrets n° 73-32 du 22 février 1973, n° 73-84 du 5 mars 1973 et n° 80-409 du 15 avril 1980;

-Vu l'arrêté du 11 février 1957, portant application aux huiles alimentaires les dispositions du décret du 10 octobre 1919 sur les fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ou naturels, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 24 mars 1959;

-Vu l'avis des ministres des finances, de l'économie nationale et de l'agriculture;

-Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. — Dans le cadre du monopole qui lui est confié par le décret-loi n° 70-13 du 16 octobre 1970, l'Office national de l'huile charge par voie de convention conformément à un cahier des charges, des intermédiaires préalablement agréés par les ministres de l'économie nationale et de l'agriculture de la collecte de l'huile d'olive et des huiles de grignon dans certaines localités où il estime nécessaire de renforcer les centres de collecte.

Art. 2. — Les oléifacteurs assurent la rétrocession à l'office national de l'huile des huiles d'olive produites dans leur huileries, soit que ces huiles proviennent des olives acquises par eux ou leur appartenant ou qu'elles constituent des apports de leurs clients, ces huileries sont réputées « Organismes de collecte » et doivent à ce titre, suivre toutes les instructions qui leur sont données par l'Office national de l'huile.

Art. 3. — L'indemnité relative aux opérations de collecte des huiles d'olive visées aux articles 1 et 2 du présent décret s'effectue dans les conditions suivantes :

1) les collecteurs visés à l'article premier du présent décret bénéficient d'un millime et demi par kilogramme collecté chez les tiers;

2) les collecteurs visés à l'article premier du présent décret et les oléifacteurs visés à l'article 2 du présent décret peuvent prétendre à :

a) une prime de 1,655 dinar par tonne et par mois pour les huiles d'olive pour lesquelles, ils auront obtenu l'avance correspondante à 90% de leur valeur mais qu'ils conservent pour le compte de l'Office national de l'huile dans leurs piles scellées par les agents de cet organisme.

Toutefois, au cas où, à la liquidation de l'opération il s'avérerait que la quantité livrée est inférieure de plus de 5% à la quantité déclarée, la prime de 1,655 dinar est ramenée à 1,025 dinar.

b) une prime de 7,325 dinars par tonne et par mois au titre des huiles dont la livraison et le paiement sont différés.

Art. 4. — L'office national de l'huile est tenu de verser en contre partie des livraisons d'huile de la récolte 1988-1989 des prix définitifs payables au moment de la livraison conformément au tableau ci-dessous. Les prix définitifs comprennent une prime exceptionnelle de cent millimes par kilogramme d'huile d'olive livrée à l'Office.

Acidité	Barème	Acidité	Barème
0.30	1.500.00	2.20	1.356.65
0.35	1.496.04	2.25	1.353.06
0.40	1.492.09	2.30	1.349.49
0.45	1.488.15	2.35	1.345.93
0.50	1.484.22	2.40	1.342.38
0.55	1.480.30	2.45	1.338.83
0.60	1.476.40	2.50	1.335.30
0.65	1.472.50	2.55	1.331.77
0.70	1.468.61	2.60	1.328.26
0.75	1.464.74	2.65	1.324.75
0.80	1.460.87	2.70	1.321.25
0.85	1.457.01	2.75	1.317.77
0.90	1.453.17	2.80	1.314.29

Acidité	Barème	Acidité	Barème
0.95	1.449.33	2.85	1.310.82
1.00	1.445.50	2.90	1.307.36
1.05	1.441.69	2.95	1.303.91
1.10	1.437.88	3.00	1.300.46
1.15	1.434.08	3.05	1.297.03
1.20	1.430.30	3.10	1.293.61
1.25	1.426.52	3.15	1.290.19
1.30	1.422.76	3.20	1.286.79
1.35	1.419.00	3.25	1.283.39
1.40	1.415.26	3.30	1.280.00
1.45	1.411.52	3.35	1.278.56
1.50	1.407.79	3.40	1.277.12
1.55	1.404.08	3.45	1.275.69
1.60	1.400.37	3.50	1.274.25
1.65	1.396.67	3.55	1.272.82
1.70	1.392.99	3.60	1.271.39
1.75	1.389.31	3.65	1.269.96
1.80	1.385.64	3.70	1.268.53
1.85	1.381.98	3.75	1.267.11
1.90	1.378.33	3.80	1.265.68
1.95	1.374.70	3.85	1.264.26
2.00	1.371.07	3.90	1.262.84
2.05	1.367.45	3.95	1.261.42
2.10	1.363.84	4.00	1.260.00
2.15	1.360.24		

Au-delà de 4° d'acidité, la valeur de l'huile est obtenue par l'application de la formule suivante :

$$V_A = 1260 \times \left(\frac{1 - 2A}{0,92} \right)$$

V_A = Valeur de l'huile correspondante à une acidité A supérieure à 4°.

Les prix définitifs s'entendent pour une marchandise loyale et marchandise n'ayant pas de défauts organoleptiques et livrée piles vendeurs près agréage contradictoire.

Art. 5. — Le prix de vente définitif à l'Office national de l'huile de l'huile raffinée de grignon et fixé à 660 millimes par kilogramme.

Art. 6. — Le prix de vente des huiles acides et des pâtes de neutralisation destinées à la fabrication du savon est fixé à 370 millimes par kilogramme de matière grasses.

Art. 7. — Conformément à l'article 5 du décret-loi n° 70-13 du 16 octobre 1970, l'affectation des résultats de commercialisation des huiles au terme de la campagne 1988-1989 est du ressort exclusif du conseil d'administration de l'Office national de l'huile.

Art. 8. — La détention et le colportage en vue de la vente ainsi que la mise en vente pour la consommation locale des huiles d'olive ou de grignon en vrac ou sous emballage sont interdits à l'exception des huiles d'olive vendues dans les conditions suivantes :

— huiles conditionnées par les soins ou pour le compte de l'Office national de l'huile ou par les conditionneurs agréés qui pourront être mises en vente à la consommation aux prix fixés par les services compétents du ministère de l'économie nationale.

— huiles destinées à la constitution de stocks familiaux provenant directement des huileries agréées et ne dépassant pas 100 kilogrammes par famille.

Cette quantité peut être prélevée par les producteurs sur leur propre production ou être achetée par les non-producteurs aux

huileries spécialement agréées à cet effet par l'Office national de l'huile.

Art. 9. — Toute circulation des huiles d'olive ou de grignon quelle que soit sa destination doit être autorisée par un laissez-passer délivré à cet effet par l'Office national de l'huile ou par les délégués des gouverneurs territorialement compétents.

Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les huiles visées au paragraphe 3 de l'article 8 du présent décret.

Art. 10. — Tout propriétaire ou locataire d'une huilerie est tenu avant la mise en marche de celle-ci d'adresser à l'Office national de l'huile une déclaration établie en double exemplaire sur les imprimés spéciaux mis à la disposition des intéressés par cet organisme. L'un des exemplaires de cette déclaration est retourné au déclarant avec l'accusé de réception de l'office national de l'huile et doit être présenté à toute réquisition.

Art. 11. — Toute personne qui contrevient aux dispositions du présent décret est passible des peines prévues par les lois en vigueur.

Art. 12. — Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées.

Art. 13. — Les ministres des finances, de l'économie nationale et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 23 juin 1989.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

SUBVENTION SPECIALE

Décret n° 89-911 du 6 juillet 1989 fixant le taux et les conditions d'octroi de la subvention spéciale pour l'acquisition de chalutiers dans les gouvernorats côtiers dont les ressources de pêche sont insuffisamment exploitées.

Le Président de la République ;

Vu la loi n° 88-18 du 2 avril 1988 portant promulgation du code des investissements agricoles et de pêche et notamment l'article 38 du dit code ;

Vu le décret n° 88-1132 du 15 juin 1988 relatif à l'encouragement octroyé aux projets réalisés dans les régions aux conditions climatiques difficiles ou dans les gouvernorats côtiers dont les ressources de pêche sont insuffisamment exploitées ;

Vu l'avis des ministres du plan et des finances et de l'agriculture ;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. — La subvention spéciale accordée aux promoteurs de projets portant sur l'acquisition de chalutiers destinés à exploiter la zone maritime septentrionale et ayant pour ports de servitude les ports de pêche situés dans les gouvernorats de Jendouba, Béja, Bizerte ou de Nabeul (Kélibia) est fixée à 10% du montant de l'investissement.

Art. 2. — On entend par port de servitude le port d'approvisionnement en eau, en glace et en carburant et de débarquement des produits de la pêche. Ce port sera mentionné sur le permis de pêche.

Art. 3. — Sauf cas de force majeure dûment constatée par les autorités de la pêche, les chalutiers ayant bénéficié de la subvention complémentaire et/ou de la subvention spéciale ne peuvent s'approvisionner en eau, en glace et en carburant ni

débarquer les produits de leur pêche ailleurs que dans le port de servitude mentionné sur les permis de pêche.

Art. 4. — Les ministres du plan et des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 6 juillet 1989.

*p. le Président de la République
et par délégation
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE*

PECHE

Décret n° 89-912 du 6 juillet 1989, complétant le décret n° 88-1169 du 23 juin 1988, fixant la nomenclature et les tarifs des redevances afférentes à l'utilisation de l'outillage public des ports de pêche.

Le Président de la République

Vu le décret du 25 mai 1950, portant fixation du budget de l'exercice 1950-1951 et notamment ses articles 56 et 57;

Vu la loi n° 79-42 du 15 août 1979, instituant le commissariat général à la pêche, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 80-37 du 28 mai 1980 et le décret n° 87-3 du 11 septembre 1987;

Vu le décret n° 80-8 du 2 janvier 1980, portant organisation du commissariat général à la pêche;

Vu le décret n° 88-1169 du 23 juin 1988, fixant la nomenclature et les tarifs des redevances afférentes à l'utilisation de l'outillage public des ports de pêche;

Vu l'avis des ministres du plan et des finances et de l'agriculture;

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. — Les dispositions de l'article 3 du décret n° 88-1169 du 23 juin 1988, sont étendues au profit des prestataires de nationalité tunisienne exerçant leur activité de pêche dans le port de pêche de Kélibia (gouvernorat de Nabeul).

Art. 2. — Les ministres du plan et des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 6 juillet 1989

*p. le Président de la République
et par délégation
le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE*

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES

Décret n° 89-913 du 6 juillet 1989, portant composition et fonctionnement des commissions administratives des aménagements sylvo-pastoraux.

Le Président de la République

Vu la loi n° 88-20 du 13 juillet 1988, portant refonte du code forestier et notamment l'article 17 dudit code;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète :

Article premier. — La commission administrative des aménagements sylvo-pastoraux prévue par l'article 17 du code forestier promulgué par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988 est chargée de donner son avis sur l'organisation parcellaire des parcours telle qu'elle est déterminée sur les plans d'aménagement sylvo-pastoraux établis par la direction générale des forêts.

Art. 2. — Cette commission est composée comme suit :

— Le gouverneur ou son représentant : Président

— Le commissaire régional de développement agricole concerné : membre

— Le chef d'arrondissement des forêts concerné : membre

— Le chef d'arrondissement de la production animale concerné : membre

— Le représentant régional de l'union nationale des agriculteurs : membre

En outre le président de la commission peut convoquer toute personne dont l'avis paraît utile.

Le secrétariat de la commission est assuré par le chef d'arrondissement des forêts concerné.

Art. 3. — La commission siège au chef-lieu de la délégation dans le ressort de laquelle s'étendent les massifs forestiers dont l'aménagement doit être approuvé.

Art. 4. — La commission administrative des aménagements sylvo-pastoraux se réunit sur convocation de son président chaque fois que le besoin s'en fait sentir. Les délibérations de cette commission font l'objet d'un procès-verbal, dressé séance tenante et signé par tous les membres présents et annexé au projet du plan d'aménagement pour être soumis à l'examen du directeur général des forêts.

Art. 5. — Faute par cette commission d'avoir émis l'avis sus-visé dans les 3 mois qui suivent la date de transmission du projet du plan d'aménagement concerné, la commission est censée avoir approuvé sans réserve l'organisation parcellaire des parcours qui lui avait été soumise.

Art. 6. — Le plan d'aménagement sera ensuite établi définitivement par la direction générale des forêts et rendu exécutoire par arrêté du ministre de l'agriculture.

Art. 7. — Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment l'arrêté du 23 décembre 1966, relatif à la composition et au fonctionnement des commissions administratives des aménagements sylvo-pastoraux.

Art. 8. — Les ministres de l'intérieur et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis le 6 juillet 1989.

*P/le Président de la République
et par délégation
le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE*

CYCLE DE FORMATION

Arrêté du ministre de l'agriculture du 6 juillet 1989 instituant un cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur des travaux à l'institut national agronomique de Tunisie.

Le ministre de l'agriculture ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu la loi n° 82-85 du 2 décembre 1982 portant ratification du décret-loi n° 82-12 du 21 octobre 1982 portant création du conseil de l'ordre des ingénieurs ;

Vu le décret n° 85-263 du 15 février 1985 portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-264 du 15 février 1985 fixant le régime du congé pour formation continue tel qu'il a été modifié par le décret n° 88-1163 du 23 juin 1988 ;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985 portant statut particulier du corps des ingénieurs, et des techniciens de l'administration, ensemble des textes qui l'ont modifié et notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 87-231 du 19 février 1987 fixant les missions spécifiques aux écoles d'ingénieurs ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 1988 portant institution d'un cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur des travaux ;

Vu l'avis du directeur de l'institut national agronomique de Tunisie.

Arrête :

Article premier. — Est institué à l'institut national agronomique de Tunisie à l'intention des agents titulaires dans le grade d'ingénieur adjoint un cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur des travaux. La durée de la formation est fixée à 2 ans.

Art. 2. — L'arrêté portant ouverture de l'examen d'entrée à ce cycle fixera :

- Le nombre d'emplois mis à l'examen ;
- La date de clôture de la liste d'inscription ;
- La date de déroulement des épreuves.

Art. 3. — Sont autorisés à participer à ce cycle de formation continue les agents visés à l'article premier et ayant subi avec succès un examen comportant les épreuves écrites suivantes :

- 1) Une épreuve de culture générale.
- 2) Une épreuve portant sur les matières scientifiques de base.
- 3) Une épreuve technique au choix du candidat devant être formulée sur demande de candidature se rapportant aux options suivantes :

- grandes cultures,
- horticulture,
- élevage,
- économie rurale,
- génie rural,
- industrie alimentaire,
- pédologie,
- pêche.

Le programme de ces épreuves est fixé en annexe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont définis ainsi qu'il suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
— Epreuve de culture générale	2 heures	1
— Epreuve portant sur les matières scientifiques de base	2 heures	1
— Epreuve technique	2 heures	1

Art. 4. — Les candidats à l'examen d'entrée à ce cycle de formation continue doivent présenter par la voie hiérarchique une demande accompagnée des pièces suivantes :

- Une copie dûment certifiée conforme à l'arrêté de nomination du candidat dans le grade d'ingénieur adjoint ;
- Une copie dûment certifiée conforme à l'arrêté de titularisation du candidat dans le grade d'ingénieur adjoint ;
- Un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef du département ;
- 2 enveloppes affranchies portant l'adresse du candidat.

Art. 5. — Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre faisant foi.

Art. 6. — La liste des candidats admis à passer l'examen est arrêtée par le ministre de l'agriculture après étude de leurs dossiers par le jury de l'examen.

Les candidats autorisés à participer à l'examen sont informés par des lettres individuelles.

Art. 7. — Les épreuves sont rédigées au choix du candidat soit en langue arabe, soit en langue française.

Les épreuves sont soumises à une double correction. Les notes sont exprimées en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise de nouveau à l'appréciation de deux autres correcteurs. La note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 8. — Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 9. — Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu au minimum trente (30) points pour l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont totalisé le même nombre de points pour l'ensemble des épreuves la priorité est accordée au candidat le plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 10. — Sauf décision contraire du jury, les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes ou de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. — Les épreuves seront appréciées par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier Ministre.

Art. 12. — Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat et l'interdiction de participer pendant 5 ans à tout examen ou concours administratif ultérieurs. Cette interdiction est prononcée par arrêté du Ministre de l'Agriculture sur proposition du jury de l'examen.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 13. — La liste des candidats définitivement admis à participer au cycle de formation continue sus-visé, est arrêtée par le Ministre de l'Agriculture.

Tunis, le 6 juillet 1989.

Le ministre de l'agriculture
NOURI ZORGATI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACOUCHÉ

ANNEXE

Programme de l'examen d'entrée au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur des travaux à l'institut national agronomique de Tunisie.

1. — Epreuve de culture générale

La constitution tunisienne
Historique du mouvement national
Les organisations nationales
Organisation administrative tunisienne

- l'administration centrale
- l'administration régionale
- les établissements publics
- les marchés publics
- statut général des personnels de l'Etat.

2. — Epreuve : matières scientifiques de base

I. — Mathématiques.

- 1) Etude des fonctions mathématiques usuelles (linéaires, non linéaires, logarithmiques, exponentielles, etc...).
- 2) Eléments de calcul différentiel.
- 3) Eléments de calcul intégral.

II. — Statistiques appliquées :

1) Statistiques descriptives (séries statistiques, histogrammes et courbes de fréquence, paramètres de position et de dispersion).

2) Probabilités (définitions et axiomes, probabilité conditionnelle, variables aléatoires et paramètres des lois usuelles).

III. — Sciences biologiques :

1) Biologie cellulaire (constitutions et fonctions).

2) Biochimie et métabolismes (dégradation et synthèse).

3. — Epreuve technique

Première option : Grandes cultures :

- les sols à vocation céréalière et fourragère
- le travail du sol : les différentes façons, définition et buts
- la fertilisation des grandes cultures : principales méthodes
- rotation et assolements
- études des cultures suivantes : blé, orge, maïs, avoine (préparation du sol, variétés, semis, fertilisation, techniques culturales d'entretien, traitement et récolte)
- multiplication et production des semences céréalières sélectionnées
- principales cultures fourragères en Tunisie (avoine, vesce, betterave, luzerne, sula, maïs fourrager...)
- techniques de conservation des fourrages (fanage, ensilage...)
- les prairies et les parcours
- les méthodes de lutte contre les maladies et ennemis de cultures (méthodes culturales, chimiques, physiques et biologiques)
- les principales mauvaises herbes des espèces cultivées et les moyens de lutte (culturales, chimiques et biologiques).

Deuxième option : Horticulture :

Arboriculture fruitière :

- Caractéristiques des sols favorables aux plantations (données physiques et chimiques)
- Les critères du choix des espèces à planter : sol, climat, eau, matériel végétal
- Les méthodes d'amélioration (génétique et sanitaire) des espèces fruitières et de la vigne
- Etude de l'appareil végétatif
- Etude des organes producteurs de fruits
- Développement et croissance des fruits
- Principes et méthodes de la multiplication des arbres fruitiers et de la vigne
- La taille : principes, méthodes techniques
- Les différents modes de conduite des arbres fruitiers et de la vigne
- Les besoins en eau, les techniques et méthodes d'irrigation (aspects quantitatifs de l'eau d'irrigation)
- Etude des espèces suivantes (exigences écologiques, variétés porte-greffes, plantation, entretien, traitement et récolte) : abricotier, agrumes, amandier, figuier, olivier, palmier-dattier, pêcher, pistachier, pommier, poirier, prunier-cerisier, vigne de cuve, vigne de table, et à sécher.

Culture maraîchères et ornementales :

- Les sols à vocation maraîchères
- La fumure organique et la nutrition minérale (chez les espèces maraîchères et florales)
- Relations sol, plantes, eau
- Besoins en eau, irrigation (aspects quantitatifs et qualitatifs)
- Méthodes d'amélioration (génétique et sanitaire) des espèces maraîchères et florales
- Influence des facteurs du climat sur la maraîchage — les différents types de culture
- La correction des facteurs climatiques : les cultures sous-abris
- Récolte, commercialisation et transformation des produits maraîchers
- Etude des espèces maraîchères et ornementales suivantes :
 - solonacées : tomate, piment, aubergine, pomme de terre
 - cucurbitacées : melon, pastèque, concombre, courgette

- légumes vivaces : artichaut, fraise
- liliacés : ail, oignon
- légumineuses : petit-pois, haricot, fève
- légumes feuilles : laitue
- légumes racines : carotte, radis, navet
- plantes florales annuelles
- plantes florales basannuelle
- plantes bulbeuses
- plantes d'appartement

(préparation du sol, semis ou multiplication, variétés, techniques culturales, entretien, traitement et récolte).

Troisième option : Elevage :

- Importance, évolution et problèmes de l'élevage bovin
- Importance, évolution et problèmes de l'élevage ovin et caprin
- Les méthodes d'amélioration génétique des bovins, ovins et caprins
- La conduite rationnelle d'un élevage à viande
- La conduite rationnelle d'un élevage à lait
- La production de la laine, du cuir et du poil en Tunisie
- Les aliments animaux en Tunisie, bilan, ressources, emplois
- Les besoins nutritifs des ruminants
- Les aliments concentrés, concentrés industriels et sous-produits agro-industriels
- Les encouragements de l'Etat au secteur de l'élevage
- Les ressources et les réserves fourragères en Tunisie
- Les différents types de parcours
- La production apicole en Tunisie.

Quatrième option : Economie rurale :

- 1) Principes de base de l'analyse économique (demande, offre, prix, marchés...).
- 2) Analyse des rendements et de productivités des facteurs en agriculture.
- 3) Diagnostic et étude de performance des exploitations agricoles.
- 4) Moyens d'intensification et de développement de l'agriculture (recherche, vulgarisation, investissement, crédit...).

Cinquième option : Génie rural :

- L'irrigation en Tunisie
- Les techniques d'arrosage (ruissellement, submersion, infiltration, aspersion localisée, goutte à goutte)
- L'assainissement agricole et le drainage
- Construction et habitat ruraux
- Principes de constructions de chaussée
- Etablissement des projets d'alimentation en eau potable en milieu rural
- Qualité des eaux potables et traitement
- Captage des eaux, eaux souterraines, eaux profondes
- Projet d'assainissement des agglomérations rurales
- Matériel de travail du sol, de fertilisation, de semis, de plantation et de protection des cultures
- Problèmes techniques, économiques et sociaux de la motorisation agricole
- Utilisation rationnelle du matériel agricole
- Moyens de réfrigération
- Isolation
- Réfrigération-congélation
- Les essences forestières en Tunisie
- Les essences de reboisement, pépinière, plantation, entretien et regard
- Protection des forêts et de la faune sauvage
- Aménagement sylvicoles
- Aménagement des parcours naturels, soumis au régime forestier
- Les nappes alfatières, importance, aménagement et utilisation
- L'apiculture dans le secteur forestier
- Les produits secondaires : charbon, bois de chauffage, distillation du romarin
- Constats des délits et mesures à prendre
- Principes fondamentaux de la conservation des eaux et des sols

- Facteurs et conséquences de l'érosion en Tunisie
- Erosion éolienne et lutte contre l'envahissement des sables
- Erosion hydrique et moyens de lutte
- Mesures et ouvrages antiérosifs
- Fixation et reboisement des dunes littorales.

Sixième option : Industrie alimentaire :

I. — Préservation des aliments

Par le froid :

- production du froid : principes
- réfrigération : aspects microbiologiques et biochimiques, méthodes
- congélation : modification des aliments pendant la congélation décongélation.

Par la chaleur :

- principes et lois de : destruction des microorganismes par la chaleur
- appareils de stérilisation et de pasteurisation
- appertisation altération microbiennes des conserves, conséquences.

Par déshydratation :

- diagramme en thalpie de l'air humide, transfert de chaleur et de matière, courbe de vitesse de séchage, problèmes posés par la déshydratation
- appareils de déshydratation et procédés de séchage appliqués aux aliments liquides, solides et pateux.

Par traitements chimiques :

- produits licites ne modifiant pas les caractères organoleptiques de l'aliment
- produits et traitements modifiant les caractères organoleptiques des aliments : salage, fumage, sucrage, acidification.

Par fermentation :

- principales fermentations utilisées pour préserver les aliments.

II. — Principales industries alimentaires :

A) Industrie du lait et des produits laitiers :

- lait pasteurisé
- lait stérilisé
- lait en poudre, concentré
- yaourt
- fromage.

Les principes de fabrication, les méthodes et appareillages utilisés.

B) Industrie des fruits et légumes :

- composition et propriétés des principaux groupes de fruits et légumes
- conservation par le froid
- jus de fruits : orange, tomate, raisin.

C) Industrie des matières grasses :

- huile d'olive : extraction
- huile de graines extraction, raffinage
- caractéristiques principales huiles et graisses animales
- oxydation des lipides, traitement et préservation.

D) Viandes et poissons :

- le système protéique musculaire
- technologie.

III. — Altérations microbiennes :

- la bactériologie alimentaire et ses divers aspects
- principales altérations microbiennes
- principes du contrôle alimentaire.

IV. — Altérations chimiques et biochimiques :

- brunissement enzymatique
- brunissement non enzymatique.

Septième option : Pédologie :

Chapitre 1 : les propriétés du sol :

- propriétés physiques
- propriétés chimiques
- propriétés biologiques.

Chapitre 2 : les sols de Tunisie :

- les sols sur roche mère calcaire
- les sols en milieu salé.

Huitième option : Pêche :

I. — Océanographie :

A) Différence entre mer et océan.

B) Le profil sous-marin :

- reliefs sous-marin
- importance du plateau continental.

C) Les propriétés physico-chimiques de l'eau de la mer :

- propriétés chimiques
 - salinité de l'eau de mer
 - l'oxygène dissous etc...
- propriétés physiques
 - les courants, les vagues, la température etc...

II. — Les organismes marins :

A) Les végétaux marins : lieu, rôle et influence de la lumière.

B) Les animaux marins invertébrés :

- définitions : du benthos, son importance et répartition
- définition du plancton, classification selon la nature et la taille de répartition
- classification sommaire des groupes importants de la méditerranée.

C) Les animaux marins vertébrés (poissons) :

- caractères généraux des selaciens et poissons osseux
- alimentation
- reproduction.

D) Des mammifères marins :

- définition
- importance.

III. — La pêche en Tunisie :

- différents types de pêche en Tunisie
- les espèces exploitées
- écoulement et produits de pêche.

IV. — Elevage des organismes marins :

- importance
- types d'élevage.

EXAMENS

Arrêté du ministre de l'agriculture du 6 juillet 1989 portant ouverture d'un examen d'entrée au cycle de formation continue à l'Institut national agronomique de Tunisie pour la promotion au grade d'ingénieur des travaux.

Le ministre de l'agriculture ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu la loi n° 82-85 du 2 décembre 1982 ratifiant le décret-loi n° 82-12 du 21 octobre 1982 portant création du conseil de l'ordre des ingénieurs ;

Vu le décret n° 85-263 du 15 février 1985 portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-264 du 15 février 1985 fixant le régime du congé pour formation continue tel qu'il a été modifié par le décret n° 88-1163 du 23 juin 1988 ;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985 portant statut particulier du corps ingénieurs, et des techniciens de l'administration, ensemble des textes qui l'ont modifié et notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 87-231 du 19 février 1987, fixant les missions spécifiques aux écoles d'ingénieurs ;

Vu l'arrêté du 3 octobre 1988 portant institution d'un cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur des travaux ;

Vu l'arrêté du 17 février 1989 portant ouverture d'examen d'entrée au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur des travaux à l'institut national agronomique de Tunisie ;

Vu l'arrêté du 6 juillet 1989 instituant un cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur des travaux à l'institut national agronomique de Tunisie.

Arrête :

Article premier. — Un examen d'entrée au cycle de formation continue pour la promotion au grade d'ingénieur des travaux est ouvert à l'institut national agronomique de Tunisie.

Art. 2. — Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 15.

Art. 3. — Cet examen aura lieu le 15 septembre 1989 et jours suivants à l'institut national agronomique de Tunisie.

Art. 4. — La clôture de la liste d'inscription des candidats est fixée au 15 août 1989.

Art. 5. — Peuvent participer à cet examen les candidats remplissant les conditions prévues par l'article premier de l'arrêté sus-visé du 3 octobre 1988.

Art. 6. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées et notamment l'arrêté du 17 février 1989.

Tunis, le 6 juillet 1989.

Le ministre de l'agriculture
NOURI ZORGATI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 6 juillet 1989 portant report de l'examen d'entrée au cycle de formation continue à l'institut des régions arides de Médenine pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint.

Le ministre de l'agriculture ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-263 du 15 février 1985 portant organisation des cycles de formation continue au profit des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-264 du 15 février 1985 fixant le régime du congé pour formation continue tel qu'il a été modifié par le décret n° 88-1163 du 23 juin 1988 ;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985 portant statut particulier au corps des ingénieurs, et des techniciens de l'administration ensemble des textes qui l'ont modifié ;

Vu l'arrêté du 9 décembre 1987 portant institution d'un cycle de formation continue à l'institut des régions arides de Médenine pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint ;

Vu l'arrêté du 17 février 1989 portant ouverture d'un examen d'entrée au cycle de formation continue à l'institut des régions arides de Médenine pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint.

Arrête :

Article premier. — La date du déroulement de l'examen d'entrée au cycle de formation continue à l'institut des régions arides de Médenine pour l'accès au grade d'ingénieur adjoint, prévue pour le 15 mai 1989 et jours suivants, est reportée au 15 septembre 1989 et jours suivants.

Art. 2. — La clôture du registre d'inscription est fixée au 15 août 1989 au lieu de 15 avril 1989.

Tunis, le 6 juillet 1989.

Le ministre de l'agriculture
NOURI ZORGATI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 6 juillet 1989 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» relevant du ministère de l'agriculture dans le grade de secrétaire d'administration.

Le ministre de l'agriculture ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques ;

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985 fixant le statut particulier aux agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1986 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» dans le grade de secrétaire d'administration ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1989 fixant le programme des concours et examens professionnels pour l'année 1988.

Arrête :

Article premier. — Un examen professionnel est ouvert à Tunis le 4 septembre 1989 et jours suivants pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «B» relevant du ministère de l'agriculture dans le grade de secrétaire d'administration.

Art. 2. — Le nombre de postes mis à l'examen est fixé à 15.

Art. 3. — La clôture de la liste des inscriptions des candidats à l'examen professionnel sus-visé est fixée au 4 août 1989.

Tunis, le 6 juillet 1989.

Le ministre de l'agriculture
NOURI ZORGATI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre de l'agriculture du 6 juillet 1989 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» relevant du ministère de l'agriculture dans le grade de commis d'administration.

Le ministre de l'agriculture ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques ;

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985 fixant le statut particulier aux agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1986 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de commis d'administration ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1989 fixant le programme des concours et examens professionnels pour l'année 1988.

Arrête :

Article premier. — Un examen professionnel est ouvert à Tunis le 4 septembre 1989 et jours suivants pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» relevant du ministère de l'agriculture dans le grade de commis d'administration.

Art. 2. — Le nombre de postes mis à l'examen sont fixé à 21.

Art. 3. — La clôture de la liste des inscriptions des candidats à l'examen professionnel sus-visé est fixé au 4 août 1989.

Tunis, le 6 juillet 1989.

Le ministre de l'agriculture
NOURI ZORGATI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

ASSOCIATIONS

Par arrêtés de l'agriculture du 27 juin 1989.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir Maisra de la délégation de Bouhajla du gouvernorat de Kairouan, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bouaissi de la délégation de Ouisslatia du gouvernorat de Kairouan, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir Tarfaoui de la délégation de Bouhajla du gouvernorat de Kairouan, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à l'école Bir Jedid de la délégation de Bouhajla du gouvernorat de Kairouan, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à El Aouaid de la délégation de Chrarda du gouvernorat de Kairouan, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Il est créé une association d'intérêt collectif à Bir R'Hima de la délégation de Hajeb El Ayoun du gouvernorat de Kairouan, ayant pour objet l'exploitation du système d'eau potable de la dite localité.

Le gouverneur de Kairouan, président du groupement d'intérêt hydraulique est chargé de l'exécution des présents arrêtés.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

NOMINATIONS

Par décret n° 89-914 du 6 juillet 1989.

Monsieur Hassen Ziadi, administrateur principal est chargé des fonctions de directeur des opérations foncières à la direction générale des affaires foncières, juridiques et du contentieux au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-915 du 6 juillet 1989.

Monsieur Amor Srasra, conseiller des services publics est chargé des fonctions de directeur juridique et du contentieux à la direction générale des affaires foncières, juridiques et du contentieux au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-916 du 6 juillet 1989.

Monsieur Romdhane Makhoul, ingénieur en chef est chargé des fonctions de directeur des programmes et agréments à la direction générale des bâtiments civils au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-917 du 6 juillet 1989.

Monsieur Abdellaziz Lahiani, ingénieur principal est chargé des fonctions de directeur de l'amélioration de l'habitat à la direction générale de l'habitat au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-918 du 6 juillet 1989.

Madame Zeineb Mizouni, architecte général est chargée des fonctions de directeur des études architecturales et techniques à la direction générale des bâtiments civils au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-919 du 6 juillet 1989.

Monsieur Abdelgheni Triki, ingénieur principal est chargé des fonctions de directeur régional de Siliana au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-920 du 5 juillet 1989.

Monsieur Moncef Rais, chef de laboratoire en chef est chargé des fonctions de sous-directeur de la promotion immobilière et du contrôle à la direction de la construction de l'habitat à la direction générale de l'habitat au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-921 du 5 juillet 1989.

Monsieur Ali Rourou, ingénieur principal est chargé des fonctions de sous-directeur de l'aide à l'habitat à la direction de l'amélioration de l'habitat à la direction générale de l'habitat au ministère de l'équipement et de l'habitat.

Par décret n° 89-922 du 5 juillet 1989.

Monsieur Mohamed Béjia, architecte principal est chargé des fonctions de sous-directeur des études et du contrôle technique à la direction de l'amélioration de l'habitat à la direction générale de l'habitat au ministère de l'équipement et de l'habitat.

MINISTERE DE L'EDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 89-923 du 4 juillet 1989.

Monsieur Moncef Bouabid inspecteur principal de l'enseignement secondaire est chargé des fonctions de directeur général des programmes et de la formation continue au ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret n° 89-924 du 4 juillet 1989.

Monsieur Djemal Taoufik est nommé professeur de l'enseignement supérieur conformément au tableau suivant :

Nom et prénom	Lieu d'affectation	Discipline	Date de la Nomination
Djemal Taoufik	Institut supérieur de gestion	Gestion	15 décembre 1988

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de l'éducation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 5 juillet 1989, portant délégation de signature.

Le ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 89-437 du 11 avril 1989, portant nomination des membres du gouvernement;

Vu le décret n° 89-540 du 22 mai 1989, nommant Monsieur Mohamed Ayadi, conseiller des services publics chargé de mission pour occuper l'emploi de chef de cabinet du ministère de l'éducation l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à compter du 20 avril 1989.

Arrête :

Article premier. — Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin

1975, Monsieur Mohamed Ayadi, conseiller des services publics, chargé de mission occupant l'emploi de chef de cabinet est autorisé à signer par délégation du ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 20 avril 1989 et sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 5 juillet 1989

*Le ministre de l'éducation, de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique*

MOHAMED CHARFI

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

avis et communications

LOTÉRIE NATIONALE

Résultats du tirage de la 11^{ème} tranche 1989

(Extrait de procès-verbal du tirage effectué le 7 juin 1989)

Terminaisons	Finales et numéros	Montant des lots acquis aux billets entiers
		Dinars
0	78.700 65.020	1.000,000 10.000,000
1	6.891 54.801	100,000 500,000
2	9.262 15.682 61.332 75.842 19.032	100,000 500,000 500,000 1.000,000 5.000,000
3	46.403	2.000,000

Terminaisons	Finales et numéros	Montant des lots acquis aux billets entiers
4	4 4.874 24.624	2,500 100,000 40.000,000
5	Néant	Néant
6	Néant	Néant
7	66.207 68.257 16.357 51.597	500,000 1.000,000 2.000,000 2.000,000
8	2.508 49.138 59.488	100,000 1.000,000 5.000,000
9	Néant	Néant

Pour copie certifiée conforme du procès-verbal du tirage

Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

Téléfax : (01) 29 72 34

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

au bureau de Sousse :

Cité C.N.R.P.S.

Téléfax et téléphone : 03.25.495

Edition originale :

0,380 dinar

Traduction française :

0,500 dinar

TARIF DES ABONNEMENTS ANNUELS POUR L'ANNEE 1989

En dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale		TRADUCTION française		EDITION ORIGINALE et sa traduction	
	Voie normale	Par avion	Voie normale	Par avion	Voie normale	Par avion
Tunisie	20,000	—	25,000	—	35,000	—
Maghreb Arabe	20,000	43,000	25,000	48,500	35,000	59,000
Afrique et Europe	30,000	48,500	35,000	54,000	45,000	65,000
Amérique et Asie	30,000	74,000	35,000	81,500	45,000	140,500

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque
ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 57 608/8

Arab Tunisian Bank 20 1102 0709 25

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. I. B. Agence A 35 00 70 10 0/4

Banque du Sud - Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud - Liberté 02 40 47 00 199/7